Судебный акт по делу № 88-10091/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17781445&case_uid=4aa05b22-620e-46a3-8090-bb99ba524bb2&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

1-инстанция: Голянина Ю.А..

2- инстанция: Егорова Ю.Г. (докладчик), Гусарова Т.М., Гимадутдинова Л.Р.

мотивированное определение изготовлено 22 апреля 2026 года УИД 77RS0018-02-2023-014428-73

дело № 88-10091/2026

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

16 апреля 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего Голубевой И.В.

судей Жукова А.А., Полозовой Д.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

ФИО1

к Департаменту городского имущества

<адрес>

, администрации Наро-Фоминского городского округа

<адрес>

об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на недвижимое имущество и денежные средства (номер дела, присвоенный судом первой инстанции, 2-176/2025),

по кассационной жалобе

ФИО1

на решение Никулинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

.

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

ФИО12

, выслушав объяснения представителя

ФИО1

-

ФИО8

, поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя

ФИО13

-

ФИО9

, полагавшей кассационную жалобу не подлежащей удовлетворению,

у с т а н о в и л а :

ФИО1

обратилась в суд с иском к ответчикам об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на наследственное имущество.

В обоснование требований указано, что является внучкой умершего

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО10

ФИО10

состоял в браке с

ФИО11

, которая умерла

ДД.ММ.ГГГГ

, после смерти

ФИО11

осталось наследственное имущество в виде нежилого помещения - гаража, кадастровый

№

, по адресу:

<адрес>

этаж, площадью 40,6 кв.м, право собственности зарегистрировано

ДД.ММ.ГГГГ

за

№

; земельного участка, кадастровый номер

№

, площадью 612 кв.м, по адресу:

<адрес>

, с.

<адрес>

, СНТ «Строитель», уч. 49. Указанное имущество до настоящего времени зарегистрировано на имя умершей

ФИО11

, наследником которой по закону являлся её супруг

ФИО10

, который фактически принял наследство после смерти своей супруги, соответственно указанное имущество является наследственной массой

ФИО10

, наследником по закону которого является истец. Истец фактически приняла наследство после смерти своего деда, произвела оплату членских взносов за 2022-2024г.г., вступила во владение и в управление наследственным имуществом, приняла меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, произвела за свой счет расходы на содержание наследственного имущества.

ФИО10

являлся собственником квартиры, расположенной по адресу:

<адрес>

, кор.1,

<адрес>

, на указанное имущество

ФИО10

было составлено завещание, которое не отменялось и не изменялось, в соответствии с которым он завещал квартиру в равных долях

ФИО11

и

ФИО13

, в связи с чем ? доли квартиры умершего

ФИО10

подлежит разделу между его наследниками.

Решением Никулинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

в удовлетворении исковых требований

ФИО1

к ДГИ

<адрес>

, Администрации Наро-Фоминского городского округа об установлении факта принятия наследства, признании права собственности на наследственное имущество, в порядке наследования по закону - отказано.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

решение Никулинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

оставлено без изменения.

В кассационной жалобе

ФИО1

просит отменить принятые судебные постановления, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права.

Изучив материалы дела, выслушав явившихся лиц, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам ст.379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе законность оспариваемых судебных постановлений, кассационный суд не находит оснований для удовлетворения кассационной жалобы

ФИО1

Согласно ст. 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Таких нарушений норм процессуального законодательства при принятии судебных постановлений не усматривается.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 8, 11, 218, 1111, 1112, 1118, 1141, 1142, 1146, 1150, 1152, 1153 Гражданского кодекса РФ, оценив представленные доказательства по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, исходил из того, что свидетельство о праве на наследство на денежные вклады, которые также являются общим имуществом супругов, выдано нотариусом только дочери умершей

ФИО11

, из

чего следует, что

ФИО10

свое право на супружескую долю

реализовывать не стал, кроме того, материалы наследственного дела

содержат завещание составленное

ФИО11

, в

соответствии с которым все свое имущество, которое на день её смерти

окажется ей принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни

находилось, она завещала своей дочери -

ФИО13

(третьему

лицу по делу), на основании чего установил, что все имущество,

собственником которого являлась

ФИО11

, являющееся предметом

настоящего спора, перешло по наследству к её дочери

ФИО13

,

как по закону, так и по завещанию, которая в установленном законом

-порядке приняла наследство, оставшееся после смерти ее матери, в связи с

чем в удовлетворении заявленных исковых требований отказал.

Судебной коллегией отмечено, что наследственное имущество, в отношении которого заявлены требования о признании права собственности, принадлежит иному лицу,

ФИО13

(третьему лицу), которая в установленном порядке приняла наследство, при этом,

ФИО10

реализовал свое право на причитающуюся ему долю в наследстве путем отказа от нее в пользу дочери умершей супруги, право на супружескую долю

ФИО10

реализовывать не стал за период с 2012 г. до дня своей смерти, которая наступила в 2023 году, каких-либо правовых последствий по данному заявлению не наступило, кроме того,

ДД.ММ.ГГГГ

между

ФИО10

и

ФИО13

был заключен договор дарения, в соответствии с которым

ФИО10

подарил

ФИО13

, принадлежащую ему на праве собственности квартиру, расположенную по адресу:

<адрес>

, право собственности

ФИО13

на указанное имущество зарегистрировано в ЕГРН за

№

, то есть на момент смерти

ФИО10

указанным имуществом не владел, в связи с чем оно не может быть признано наследственным имуществом. Кроме того, из представленных в материалы дела доказательств, следует, что волеизъявление

ФИО10

было направлено на передачу имущества

ФИО13

(третьему лицу), иных действий, в частности, по выделу супружеской доли, им совершено не было.

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции находит, что выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют установленным по делу обстоятельствам, мотивированы, нарушений норм материального или процессуального права со стороны суда и судебной коллегии по доводам кассационной жалобы не усматривается.

Доводы кассационной жалобы направлены на оспаривание обоснованности выводов судов обеих инстанций об установленных обстоятельствах, иную оценку достаточности и достоверности доказательств, вследствие чего не могут служить основаниями для отмены состоявшихся по делу судебных постановлений, поскольку применительно к положениям статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судом кассационной инстанции не производится переоценка имеющихся в деле доказательств, установление обстоятельств, которые не были установлены судами первой и второй инстанции или были ими опровергнуты.

Все доводы и доказательства, приводимые в обоснование своей позиции по делу, были предметом оценки суда двух инстанций, обжалуемые судебные акты отвечают требованиям части 4 статьи 198, пункта 5 части 2 статьи 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то есть включают в себя ссылки на нормы права, регулирующие спорное правоотношение, установленные судом обстоятельства и мотивы, по которым суд отдал предпочтение одним доказательствам перед другими.

Разрешая заявленные требования, суд правильно определил характер правоотношений сторон и нормы закона, которые их регулируют, исследовал обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, а представленные сторонами доказательства оценил по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений процессуального закона, исходя из доводов кассационной жалобы и материалов гражданского дела, судом также не допущено.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции не находит предусмотренных статьей 379.7. Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены вступивших в законную силу судебных постановлений.

Руководствуясь ст. ст. 3796, 390, 3901 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а :

решение Никулинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

- оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО1

- без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи